

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 785/2535

บริษัท วี.เค.แอสเสท จำกัด

โจทก์

นายกิตติวัฒน์ ทองภูมิพันธ์ กับพวก

จำเลย

นายสมศักดิ์ เทพวรรณ จำเลยที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 225, มาตรา 249

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยที่ 2 เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 225 จึงไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 2

จำเลยที่ 2 เห็นว่า ฎีกาของจำเลยที่ 2 เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนและมีสาระสำคัญอันควรที่จะได้รับวินิจฉัยจากศาลสูงเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานต่อไป โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยที่ 2 ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 1 คืนรถจักรยานยนต์ยามาฮาฮ่าแบบอาร์เอ็กซ์-เอสขนาด 125 ซี.ซี หมายเลขทะเบียน 5ง-9252 ให้โจทก์ หากคืนไม่ได้จึงให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ราคาแก่โจทก์เป็นเงิน 12,000 บาท ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน 11,000 บาท แก่โจทก์ด้วย

จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 58)

จำเลยที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 61)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่จำเลยที่ 2 อ้างมาในฎีกาว่าโจทก์ทำสัญญาเช่าซื้อ กับจำเลยที่ 1 และทำสัญญาค้ำประกัน กับจำเลยที่ 2 หลังจากโจทก์เปลี่ยนชื่อบริษัท ใหม่แล้ว แต่โจทก์ใช้แบบฟอร์มสัญญาในชื่อเดิมและประทับตราชื่อเดิม ในสัญญาเช่าซื้อ สัญญาที่โจทก์ทำกับจำเลยทั้งสองจึงไม่มีผลบังคับนั้น จำเลยที่ 2 อาจยกเป็นข้อต่อสู้ไว้ในคำให้การได้แต่จำเลยที่ 2 มิได้ต่อสู้ไว้ เพียงยกขึ้นว่ากล่าวในชั้นอุทธรณ์จึงเป็นข้อที่มีได้วากันมาแล้วในศาลชั้นต้น ทั้งข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นเรื่องระหว่างโจทก์กับจำเลยทั้งสอง ไม่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกจึงไม่เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ของประชาชน ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา นั้น ศาลฎีกา เห็นฟ้องด้วยในผล ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่จำเลยที่ 2 อ้างมาในฎีกาว่าโจทก์ทำสัญญาเช่าซื้อ กับจำเลยที่ 1 และทำสัญญาค้ำประกัน กับจำเลยที่ 2 หลังจากโจทก์เปลี่ยนชื่อบริษัท ใหม่แล้ว แต่โจทก์ใช้แบบฟอร์มสัญญาในชื่อเดิมและประทับตราชื่อเดิม ในสัญญาเช่าซื้อ สัญญาที่โจทก์ทำกับจำเลยทั้งสองจึงไม่มีผลบังคับนั้น จำเลยที่ 2 อาจยกเป็นข้อต่อสู้ไว้ในคำให้การได้แต่จำเลยที่ 2 มิได้ต่อสู้ไว้ เพียงยกขึ้นว่ากล่าวในชั้นอุทธรณ์จึงเป็นข้อที่มีได้วากันมาแล้วในศาลชั้นต้น ทั้งข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นเรื่องระหว่างโจทก์กับจำเลยทั้งสอง ไม่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกจึงไม่เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ของประชาชน ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา 249 ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา นั้น ศาลฎีกา เห็นฟ้องด้วยในผล ยกคำร้อง ค่า
คำร้องเป็นพับ

(ราเชนทร์ จัมปาสุต-ประวิทย์ ขัมภรัตน์-มงคล สระฐาน)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>